

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלחואשלה

פ/25/2241

הצעת חוק החזר דמי נסיעה במונית לבית החולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי
בחיוב ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בתוספת השנייה –

(1) בסעיף 28(3), אחרי "באמבולנס של מד"א" יבוא "או במונית" ובסופו יבוא "ואולם ההחזר עבור נסיעה במונית לא יעלה על האגרה שהיתה משולמת עבור אותה נסיעה באמבולנס";

(2) בחלק שכותרתו "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", בפרט (3), בפסקה (ג), אחרי "באמבולנס של מד"א" יבוא "או במונית" ואחרי "במקרה שאושפז" יבוא "ואולם ההחזר עבור נסיעה במונית לא יעלה על האגרה שהיתה משולמת עבור אותה נסיעה באמבולנס".

2. תיקון חוק הביטוח הלאומי
בחיוב הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², בסעיף 47, האמור בו יסומן "א)", ואחריו יבוא :

"(ב) נקבע בהסכם לפי סעיף קטן (א), זכאות למימון הסעת יולדת באמבולנס, תחול הזכאות גם לגבי מימון נסיעה במונית, ובלבד שההחזר עבור נסיעה במונית לאותה נסיעה לא יעלה על האגרה שהיתה משולמת עבור נסיעה באמבולנס."

דברי הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע כי מבוטח המפונה לבית חולים באמבולנס זכאי להחזר מקופת החולים בעד אגרת הפינוי באמבולנס במקרה שאושפז. על פי הקבוע כיום בתוספת השנייה לחוק החזר על פינוי במקרה של אשפוז יינתן אך ורק במקרה של פינוי באמבולנס.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

כמו כן, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, זכאית יולדת שפונתה לבית חולים באמבולנס למימון מלא של הנסיעה לבית החולים באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל וזאת בהתאם להסכם שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין מגן דוד אדום בישראל לפי סעיף 47 לחוק. מכיוון שכיום החזר או מימון מלא ניתן רק במקרה של פינוי באמבולנס, מבוטח או יולדת הצריכים להתפנות לבית החולים יעדיפו פינוי באמבולנס וקבלת החזר או מימון מלא על פני נסיעה במונית. על אף הדחיפות הרפואית המצדיקה בדרך כלל נסיעה באמבולנס בנסיעה לבית חולים, ישנם מקרים בהם ניתן להסתפק בנסיעה במונית. ההוצאה עבור פינוי לבית חולים במונית נמוכה מאוד בהשוואה להוצאה עבור פינוי באמבולנס. כדי להפחית את ההוצאה הרפואית על פינוי באמבולנס מוצע לקבוע כי מבוטח או יולדת שפונת לבית חולים ואושפזו, יקבלו החזר מלא של ההוצאה בין אם הפינוי היה באמבולנס ובין אם הפינוי היה במונית ובלבד שהחזר למבוטח עבור הנסיעה במונית לא יעלה על גובה האגרה שהיתה משולמת עבור אותה נסיעה באמבולנס והחזר הנסיעה במונית ליולדת לא יעלה על גובה התשלום שהיה משולם עבור הנסיעה באמבולנס. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5904/20 ; פ/119/21 ; פ/579/22 ; פ/274/23 ; פ/469/24 ; פ/1064/25). הצעת החוק זהה לפ/469/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)